

1. 업무개요

강원환경본부(□□□□□□처 □□□□□부, 이하 “□□□□□부”라 함)는 국내 전기·전자제품 및 자동차의 재활용을 촉진하기 위하여 시행 중인 환경정보장제도에 따라 강원권역의 전기·전자제품 제조업자 및 판매업자에게 재활용 및 회수 의무에 대한 서류접수·승인, 실적조사, 부과금 부과 등 제도운영 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」(이하 “법”이라 함) 제37조 및 같은 법 시행령 제33조, 같은 법 시행규칙 제4조와 제5조의3에 따르면 “전기·전자제품 재활용의무생산자와 판매업자는 출고수입실적서와 매입판매실적서를 제출해야 하고, 관계공무원은 그 사업장을 출입하여 관계 서류 등을 검사하게 할 수 있다”고 되어있고, 제42조 및 같은 법 시행령 제35조제2항에 따르면 “◇◇부 장관은 전년도의 전기·전자제품별 출고량에 관한 자료의 접수·확인, 전기·전자제품 판매업자의 전기·전자제품별 매입량 및 판매량의 접수·확인, 재활용부과금 및 회수부과금의 산정, 부과 및 납부고지 업무를 공단에게 위탁한다”고 되어있다.

또한, 「전기·전자제품의 재활용 및 회수의무이행에 관한 업무처리지침」(◇◇부 예규 제===호, ===. ==. ==.) 제81조의2(출고실적 등 조사 후 미 납부 부과금 등 발견시 조치사항) 제3항에 따르면 “공제조합에 가입된 재활용의무생산자 및 판매업자의 출고·수입량 또는 매입·판매량이 접수된 자료 등과 다를 경우에는 공제조합⁴⁾에

4) 법 제22조 등에 따른 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥공제조합을 의미함

그 내용을 통보한다”고 되어있다.

그리고, 공단지침 제397호 「전기·전자제품 재활용·회수의무이행 업무처리지침」 ‘Ⅲ. 조사·확인절차 및 방법’ 중 ‘8. 조사·확인에 따른 조치’의 ‘나. 출고·수입 및 매입·판매 조사·확인 후 조치사항 조사 결과 실적 증감 시 조치사항’에 따르면 “증감된 실적에 상응하는 의무량만큼 해당연도의 의무량이 증가·감소한 것으로 처리하고, 운영부서장은 증가 또는 감소된 의무생산자 및 판매업자의 출고·수입, 매입·판매 실적을 ① EcoAS⁵⁾에 입력하고, ② 입력한 실적 증감내역을 주관부서 장에게 매년 11월 30일까지 보고한다”고 되어있다.

따라서, [주]A부에서는 재활용 및 회수 의무 의무량 산정에 기준이 되는 출고수입실적서 및 매입판매실적서를 검토하고 해당 사업장을 방문하여 조사를 실시할 수 있는데, 조사 후 출고량 혹은 매입·판매량이 달라질 경우 EcoAS에 실적을 입력하고, 증감내역을 OO [주]B부를 통하여 공제조합에 그 사실을 알려야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, [주]A부는 ===년 =월에 전기·전자제품 재활용의무생산자인 (주)C와 판매업자인 (주)D에 대해 현장조사를 실시하였는데, 제출된 실적서와 다른 사실이 발견되어 현장에서 확정된 실적에 대하여 조사확인서를 교부하고, EcoAS를 통해 실적서를 제출받을 때 조사한 실적을 반영하지 않고 최종실적으로 승인하였다.

5) 법 제38조에 따른 운영관리정보체계로, 업무를 처리하기 위하여 공단이 운영하는 전산관리체계 (<https://www.ecoas.or.kr>)

그 세부내역을 확인해 본 결과, 판매업자인 (주)○○○○○은 현장조사에서 실적을 확정하여 확인서를 교부(‘==. =. ==.)하였음에도 사무실로 복귀한 이후에 추가 보완자료를 제출받으면서 현장에서 확인된 실적은 산출오류(비대상품목 제외, 엑셀계산식 오타)를 재산정하여 승인(‘==. =. ==.)한 실적이었다. 하지만 조사확인서는 ‘행정관청에서 현지 조사를 실시하는 과정에서 조사 상대방으로부터 작성 받았다면 행정처분 등의 근거 등에 구체적 사실의 입증자료가 된다’는 대법원 판결 사례도 있기에, 의무량 산출에 기반이 되는 매입판매실적 조사확인서 교부 시 신중하게 조치가 되었어야 했다.

그리고, 재활용의무생산자인 (주)◆◆◆◆는 ===년 대상품목 확대에 따라 ‘의무 대상제품㉠’를 출고하여 의무 이행 방법을 ‘공제조합 가입’으로 한 사업장이었는데, 현장 조사를 통해 출고실적을 ㉡실적(kg)으로 확인하여 조사확인서를 교부(‘==. =. =.)했고, 그 실적을 ○○ ■■■■■■■■■■부에 조사결과로도 제출(‘==. ==. ==.)하였다. 그럼에도 시스템에서는 당초 제출된 실적(㉢실적(kg), ‘==. =. =.)으로 승인하여 공제조합 ‘==년도 재활용의무이행결과보고서에는 조사한 실적과 달리 (주)◆◆◆◆의 출고량이 반영되어있음을 확인하였다.

이에 따라, (주)◆◆◆◆는 현장조사 실적과 최종승인 실적에 차이가 있어 제출된 출고수입실적서의 수정이 필요하고, ○○ ■■■■■■■■■■부를 통하여 공제조합 ‘==년도 재활용의무이행결과보고서에도 적정 반영이 필요하다.

4. 관련자(부서) 의견

<판매업자 (주)○○○○○과 관련하여>

현장조사 시에 자료가 제대로 준비되지 않았지만, T사업자 자료를 확보하고 현장에서 확인한 비대상 제품들만 제외하여 확인서를 작성하였으나, 이후 이메일 등을 통한 업체측의 보강자료 제출로 타사제품, 부품 및 부분품 등을 제외한 실적으로 최종 확정하였다는 의견을 제시하였다.

<재활용의무생산자 (주)□□□□□와 관련하여>

업체가 제출한 신고서 상 의무대상제품P의 U모델에 대해 현장조사 후 Q실적(kg)으로 최종 확정된 부분은 맞으나 EcoAS에서 R실적(kg)으로 승인하였고, 승인 이후 수정 권한이 있는 S부(현 T본부 S지사 S부)를 통해 수정요청을 진행하지는 않았으나, 신규 대상제품의 제도이행을 어렵게 독려하면서 관리하는 중에 발생한 불찰이었다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(인재경영처장)은 환경성보장제도에 따른 실적조사 조치를 부적정하게 수행한 강원환경본부 □□□□□처 □□□□□부(현 ○○○○○○○○○본부 ○○지사 □□□□□□□부) ◆급 ○○○에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 강원환경본부장(□□□□□처장)은 해당 재활용의무생산자의 ===년도 변경 출고량에 대하여 ○○로 알려주고, 출고수입실적서를 정정하시기 바랍니다. 【시정(기타)】